



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 5001105-71.2017.4.04.7116/RS

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: JULIO CESAR COSTA DA SILVEIRA

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar pedido de uniformização nacional suscitado pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, pretendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que, mantendo a sentença, julgou procedente a demanda, para o fim de – no que interessa ao presente incidente – *"declarar indevida a incidência do imposto de renda sobre as verbas recebidas pela parte autora a título de auxílio-moradia decorrentes do Programa de Residência para Gerentes instituído pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul/BANRISUL"*.

Sustenta a recorrente que o referido entendimento divergiria da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é devida a incidência do imposto de renda sobre as verbas recebidas pela parte autora, haja vista que *"os valores recebidos a título de auxílio-moradia, dada sua habitualidade, possuem caráter remuneratório"*.

Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que “[...] *Pertinente à incidência de imposto de renda sobre o auxílio-moradia percebido por exercente de função de gerência junto ao Banrisul S/A em virtude de mudança de domicílio imposta pelo empregador para outra cidade, na qual não possua imóvel, por necessidade de serviço, a Turma Regional de Uniformização desta Quarta Região já apreciou a matéria e vem reafirmando o entendimento uniformizado (IUJEFs 5022697-74.2012.404.7108, relatora Juíza Federal Maria Lúcia Germano Titton, D.E de 13/06/2013; 5007767-33.2012.404.7114, relator Juiz Federal Marcelo Malucelli, D.E de 02/04/2013; 5010841-97.2013.404.7102/RS, relator Juiz Federal Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, D.E 14/02/2014), no sentido de reconhecer a natureza indenizatória do auxílio-moradia [...]*”.

No pedido de uniformização, a União sustenta que “[...] *a verba sobre a qual o autor alega ter incidido indevidamente o imposto de renda não se enquadra dentre aquelas hipóteses de não incidência, haja vista que há configuração do fato gerador, por haver aquisição de disponibilidade econômica [...]*”.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que os “[...] valores recebidos a título de auxílio-moradia, do mesmo modo, dada sua habitualidade, possuem caráter remuneratório, de maneira a atrair a incidência da contribuição em debate [...]”.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que officie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000036896v5** e do código CRC **ebe47216**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
Data e Hora: 29/05/2018, às 17:27:38

5001105-71.2017.4.04.7116

900000036896.V5